

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 591/2530

นายสำเภาชัย ชัยรัตน์

โจทก์

นายทรงชัย เหลาหชัยอรุณ

จำเลย

นายทรงชัย เหลาหชัยอรุณ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแล้ว จำเลยจะฎีกาคัดค้านหาได้ไม่ ให้ยกฎีกา

จำเลยเห็นว่า เมื่อจำเลยมิได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ทรัพย์สินของจำเลยก็ต้องถูกจำหน่ายโอนไปตามวิธีการขายทอดตลาดถ้าหากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นที่ทำให้รูปคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยจำเลยไม่ต้องตกเป็นผู้ล้มละลาย จะมีปัญหาตามมาภายหลังอย่างแน่นอน อีกทั้งจำเลยก็หมดโอกาสที่จะเรียกร้องทรัพย์สินของจำเลยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อย โปรดกลับคำสั่งของศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายทรงชัยเหลาหชัยอรุณ ลูกหนี้ (จำเลย) ล้มละลายตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ (จำเลย) ล้มละลายแล้ว เป็นอำนาจของเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดการแบ่งทรัพย์สินของจำเลยต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติล้มละลาย จำเลยจะขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ดังเช่นคดีแพ่งธรรมดาหาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 1)

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฎีกาดังกล่าว (อันดับ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาลเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว คู่ความจะฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาลเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว คู่ความจะฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ